

1500256-72.2019.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros de cocaína, com peso líquido de 19,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, Rosano promovia o tráfico de drogas na cidade e Comarca de Bastos.

Na data dos fatos, o denunciado se encontrava no "Bar do Preto" e ao perceber a aproximação da viatura policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500256-72.2019.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500256-72.2019.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2298004/2019 - DEL.POL.BASTOS, 7951208 - DEL.POL.BASTOS, 908/19/401 - DEL.POL.BASTOS, 2298004 - DEL.POL.BASTOS, 908/19/401 - DEL.POL.BASTOS, 2298004 - DEL.POL.BASTOS, 908/19/401 - DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSANO DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Paolo Pellegrini Junior

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ROSANO DE SOUZA, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 14h57, na Rua Cidade de Engaru, nº 250, Residencial Parque das Nações, nesta cidade e comarca de Bastos, trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros de cocaína, com peso líquido de 19,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, Rosano promovia o tráfico de drogas na cidade e Comarca de Bastos.

Na data dos fatos, o denunciado se encontrava no "Bar do Preto" e ao perceber a aproximação da viatura policial dispensou um objeto atrás do freezer e tentou sair do local, fato que foi visualizado pelos policiais.

Realizada a abordagem, os policiais verificaram que o denunciado havia dispensado 20 invólucros de cocaína, embaladas em sacos plásticos transparentes, com peso líquido de 19,37 gramas. Feita busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 311,70 em dinheiro na posse de Rosano.

A diversidade, a quantidade, a natureza, e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o denunciado praticava tráfico de drogas.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Boletim de ocorrência (fls. 08/10).

Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

Laudo pericial de constatação (fls. 23/25).

Termo de audiência de custódia (fls. 51/57), ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No Habeas Corpus de nº 2230286-79.20198.26.0000, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com aplicação de medidas cautelares (fls. 113/114).

Relatório final (fls. 122/124).

Laudo pericial definitivo (fls. 134/137).

Notificado (fls. 151), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 186/199).

A denúncia foi recebida em 07 de maio de 2021 (fls. 207/213).

Na audiência de fls. 240, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. Em continuação, foi ouvida a outra testemunha de acusação. Em nova oportunidade, a defesa desistiu da oitiva da testemunha por ela arrolada, sendo então interrogado o réu.

O Ministério Público, nos debates orais, sustentou ser o caso de condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, a seu turno, sustentou a ocorrência de nulidade, por violação do artigo 244 do CPP. Questionou a abordagem do acusado no local, sem que houvesse fundada razão para a busca pessoal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar não se sustenta. Veja-se que não se tem uma abordagem por simples impressão pessoal. A abordagem se deu pelo comportamento não usual do réu, de jogar algo atrás do freezer, quando avistou a guarnição policial. Isso motivou a fundada suspeita e autorizou a abordagem e busca pessoal, não sendo o caso de se reconhecer a nulidade aventada. Passo ao mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente, em parte.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial de constatação (fls. 23/25), relatório final (fls. 122/124), laudo pericial definitivo (fls. 134/137), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação Cláudio Nogueira de Lima, policial militar, em juízo, asseverou que se encontrava em serviço juntamente com o Policial Militar Padovezzi. Aduziu que policiavam as ruas da cidade quando passaram pelo estabelecimento comercial denominado Bar Do Preto. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Observaram que o indiciado, que estava no salão do bar, próximo a uma mesa de sinuca, jogou alguma coisa atrás do freezer e tentou sair de lá. Contou que foi imediatamente abordado. Verificando o que ele havia jogado, constataram que se tratava de vinte porções de cocaína. Narrou que a droga estava embalada em sachês plásticos transparentes, com o indiciado também foi apreendido dinheiro, no montante de R\$ 311,70. Esclareceu que já tinham recebido informações dando conta de que o indiciado estava praticando tráfico de drogas na cidade. Disse que o acusado negou a traficância, mas afirmou que era usuário. Alegou que o dinheiro encontrado o réu disse que seria do seu trabalho. Relatou que as notícias de que o acusado estava traficando eram anônimas e vinham de populares e vizinhos. As pessoas não querem se identificar. Declarou que sabia na época que o réu trabalhava na Granja Brasil.

O policial Márcio Padovezzi, por sua vez, disse que estava juntamente com o Cabo Nogueira. Estava em patrulhamento e passando em frente ao Bar do Preto, local conhecido como ponto de venda de drogas. O réu, quando avistou a viatura, viu ele dispensando algo próximo a um freezer. Desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem. Encontraram o material dispensado pelo réu e constataram se tratar de invólucros de droga. O réu admitiu a propriedade da droga, mas não a destinação ao tráfico. Em poder dele houve apreensão de mais de trezentos reais em dinheiro. Havia notícias de populares e usuários abordados de que o réu vendia drogas justamente naquele local.

O acusado Rosano de Souza, na fase policial (fls. 06), admitiu a posse da droga, mas negou a destinação ao tráfico. Disse que é usuário contumaz de cocaína e que a droga apreendida se prestava ao próprio consumo e que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho. Em juízo, disse que não praticou o tráfico. Sempre fez uso de drogas. Chegou a usar 17 porções num só dia. A droga foi comprada naquele mesmo dia, num postinho. Um motorista trouxe de São Paulo. Nunca traficou. Sempre teve trabalhado em granja. Faz uso de cocaína desde os quinze anos. Atualmente, usa pouco, pois está em tratamento. Não tem outros processos. Nada tem contra os policiais arrolados na denúncia.

Tem-se no caso a acusação do cometimento do crime presente no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 não ficou cabalmente demonstrada.

Os elementos existentes nos autos não são suficientes para o decreto condenatório, em vista da ausência de elementos seguros da prática do tráfico.

Com efeito, embora haja indícios da finalidade de mercancia da droga, em razão de sua quantidade e da apreensão em dinheiro, o certo é que tais elementos são pueris quanto ao produzido em juízo. Esses indícios autorizavam o recebimento da denúncia mas não são suficientes para a condenação. Isso porque não foram robustecidos em juízo.

Ora, não se nega a existência de informações da prática do tráfico mencionadas pelos policiais, mas não se tem outros elementos concretos nos autos. Essa finalidade da mercancia há de ser mais robusta para autorizar a condenação. Não há notícias de registros na polícia civil de investigações em curso ou mesmo de abordagens de usuários registradas em boletins de ocorrência.

Veja-se que o bar em que realizada a abordagem é público e se lá ocorre o tráfico, conforme ventilado pelos milicianos, pode ser praticado pelo réu ou por terceiros. Assim, o que se tem para afirmar o tráfico é a droga, em quantidade razoável, mas não exorbitante e o dinheiro, que poderia ser proveniente de vendas já realizadas. Ocorre que o policial Cláudio confirmou que o réu tinha ocupação lícita, a justificar a posse de dinheiro, com trabalho em granja na época dos fatos.

Assim, restou apenas a quantidade de droga e as pueris notícias de que o réu traficava, o que não se mostra o bastante para a condenação.

Com isso, o caso é de desclassificar a conduta do tráfico para a posse da droga para consumo pessoal.

Quanto à dosimetria, o réu é primário e não ostenta antecedentes. As penas do artigo 28 da Lei de Drogas são graduais e como tal se mostra suficiente e adequada a pena de advertência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para condenar Rosano de Souza, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, à pena de advertência.

Após o trânsito em julgado, designe-se audiência para advertência do réu.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se.

P.I.C.

Bastos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA